POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Da: quercella.packaging@pec-esempio.it **A:** meccanica.livrana@pec-esempio.it **Oggetto:** Contratto rep. n. 41/2030 - linea C-17 - contestazione di inadempimento **Data di invio:** 3 marzo 2031, 08:41

RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA

Messaggio: opec2031030300841.QUERC.20310303084102.001@pec-esempio.it **Destinatario:** meccanica.livrana@pec-esempio.it **Tipo di consegna:** completa **Data e ora di consegna:** 3 marzo 2031, 08:43:17 **Gestore mittente:** PEC Esempio S.p.A.

Gestore destinatario: PEC Esempio S.p.A.

Meccanica Livrana S.r.l. Zona industriale lotto 7 - Thiesi (SS) Alla cortese attenzione dell'amministratore unico

Oggetto: contratto rep. n. 41/2030 del 14 novembre 2030 - linea di confezionamento C-17 - contestazione di inadempimento.

Con la presente, ai sensi e per gli effetti della clausola 14.1 del contratto in oggetto, contestiamo formalmente il mancato raggiungimento della resa contrattuale.

1. I fatti. Il collaudo svolto in contraddittorio il 24 febbraio 2031 ha rilevato una resa media di 337 pezzi/ora, a fronte dei 420 pezzi/ora previsti dalla clausola 5.1. Il verbale, che sottoscriviamo con riserva, registra sei fermate non programmate riconducibili al bloccaggio del dosatore volumetrico. La fornitura non è stata accettata.

2. L'obbligazione che assumiamo violata. L'obbligazione di cui alla clausola 5.1, il cui inadempimento è espressamente contemplato dalla clausola 14.3, lettera a).

3. Termine per rimuovere l'inadempimento. Vi assegniamo i **dieci giorni di calendario** previsti dalla clausola 14.2 per rimuovere l'inadempimento contestato, riportando la linea alla resa contrattuale e documentandolo con una nuova prova in contraddittorio.

4. Diffida. Vi assegniamo altresì un termine di **quindici giorni** dal ricevimento della presente per adempiere.

5. Effetti. Vi avvertiamo che, decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al punto 3, **il contratto si intenderà risolto di diritto** e procederemo al recupero dell'acconto versato e al risarcimento del danno.

6. Saldo. Nelle more, sospendiamo il pagamento del saldo di euro 440.000,00 oltre IVA.

Restiamo in attesa di Vostro riscontro.

Vimercate, 3 marzo 2031

Quercella Packaging S.p.A. Il procuratore speciale dott.ssa Melinda Ardesio